

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2008.72.95.001366-8

REQUERENTE:	MARIA ALZIRA DAMBROS
REQUERIDO:	CECÍLIA MARCON E OUTRO
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

I - RELATÓRIO -

Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado por Maria Alzira Dambros em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, mantendo assim a sentença que havia negado o pedido de cancelamento da pensão por morte concedida à suposta companheira do segurado.

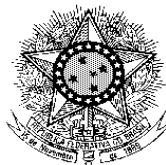
Inconformada, apresentou a requerente este Pedido de Uniformização, insistindo na tese do não cabimento do rateio de pensão previdenciária entre esposa e concubina, na hipótese de concubinato impuro. Para demonstração da divergência necessária, transcreveu julgados do eg. STJ (REsp nºs 813.175-RJ, 931.155-RS e 1.104.316-RS).

O incidente foi admitido na origem.

É o relatório.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

II - VOTO

Lembro que as hipóteses que autorizam o manejo do incidente de uniformização encontram-se previstas no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, que estabelece a competência desta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais quando demonstrada divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou quando presente decisão proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Este órgão colegiado também já pacificou o entendimento de ser cabível a interposição do incidente em face de divergência com relação a acórdão que profira ou entendimento que tenha sumulado, revelando sua posição pacificada.

Passo à análise da necessária pertinência temática e contrariedade indicada com relação aos julgamentos proferidos pelo eg. STJ, assim ementados:

RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE CONCUBINA E VIÚVA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Ao erigir à condição de entidade familiar a união estável, inclusive facilitando a sua conversão em casamento, por certo que a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional não contemplaram o concubinato, que resulta de união entre homem e mulher impedidos legalmente de se casar. Na espécie, o acórdão recorrido atesta que o militar convivia com sua legítima esposa.

II - O direito à pensão militar por morte, prevista na Lei nº 5.774/71, vigente à época do óbito do instituidor, só deve ser deferida à esposa, ou a companheira, e não à concubina. Recurso especial provido.

(REsp 200600180879, rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, DJ de 29/10/2007).

Direito civil. Família. Recurso especial. Ação de reconhecimento de união estável. Casamento e concubinato simultâneos. Improcedência do pedido.

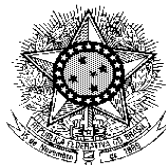
- A união estável pressupõe a ausência de impedimentos para o casamento, ou, pelo menos, que esteja o companheiro(a) separado de fato, enquanto que a figura do concubinato repousa sobre pessoas impedidas de casar.

- Se os elementos probatórios atestam a simultaneidade das relações conjugal e de concubinato, impõe-se a prevalência dos interesses da mulher casada, cujo matrimônio não foi dissolvido, aos alegados direitos subjetivos pretendidos pela concubina, pois não há, sob o prisma do Direito de Família, prerrogativa desta à partilha dos bens deixados pelo concubino.

- Não há, portanto, como ser conferido status de união estável a relação concubinária concomitante a casamento válido. Recurso especial provido.

(REsp 200700467356, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 20/08/2007).

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPARTILHAMENTO DA PENSÃO ENTRE A VIÚVA E CONCUBINA. IMPOSSIBILIDADE. CONCOMITÂNCIA ENTRE CASAMENTO E CONCUBINATO ADULTERINO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

1. Para fins previdenciários, há união estável na hipótese em que a relação seja constituída entre pessoas solteiras, ou separadas de fato ou judicialmente, ou viúvas, e que convivam como entidade familiar, ainda que não sob o mesmo teto.

2. As situações de concomitância, isto é, em que há simultânea relação matrimonial e de concubinato, por não se amoldarem ao modelo estabelecido pela legislação previdenciária, não são capazes de ensejar união estável, razão pela qual apenas a viúva tem direito à pensão por morte.

3. Recurso especial provido.

(REsp 200802385477, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 18/05/2009).

O acórdão impugnado confirmou a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos, a qual restou assim lavrada, na parte em que interessa, também transcrita no julgado recorrido:

“De todo o exposto, concluo que, em que pese o alegado desconhecimento da autora Maria Alzira e das suas testemunhas acerca da relação mantida pelo extinto com a ré Cecília Marcon e a filha do casal, Joselita, restou evidenciado tanto pela prova documental quanto pelos depoimentos das testemunhas da ré que ela e a filha dependiam efetivamente dele para sobreviver.

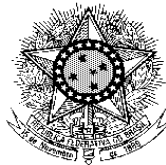
Além disso, pelos relatos das testemunhas ficou confirmado que, na comunidade em que residiam, a ré Cecília e o extinto eram vistos como um casal – marido e mulher – que freqüentava normalmente os eventos sociais locais (inclusive há documento comprovando que juntos foram testemunhas de um casamento no ano de 2000, pouco antes do acidente que vitimou o ex-segurado). Ou seja, há evidências de que mantinham sim união estável, caracterizada pela convivência pública (toda a comunidade em que viviam sabia), contínua e duradoura (há mais de vinte anos), com intenção de formar unidade familiar (que de fato já era formada).

Ao que tudo indica, portanto, o extinto há muito mantinha financeiramente a família formada pela esposa Maria Alzira (como é casado desde 1951), e também a família de fato que formava há mais de vinte e cinco anos com a companheira Cecília Marcon (ré) e a filha Joselita (nascida em 1988), o que perdurou até a data do óbito **(concomitância de lares)**, conclusão esta que a autora não logrou em afastar nestes autos.

E, configurada tais situações de fato – existência de união estável e de dependência econômica havida em relação ao ex-segurado – cabe o pagamento do benefício de pensão por morte à ré Cecília Marcon, nos termos do art. 16, I, §§ 3º e 4º cumulado com o art. 74 e seguintes da Lei 8.213/91, razão pela qual é de ser julgado improcedente o pedido inicial.” (fls. 346)

Em reforço à tese do julgado monocrático, o acórdão recorrido complementou, *in verbis*:

“Apenas acrescento, em adição aos argumentos da decisão de primeiro grau, que, a meu sentir, de solução diversa até se poderia cogitar, considerando a relação do falecido com a requerida como algo ilegítimo e impossível de produzir direitos, se evidenciado que se dava de forma clandestina, furtiva, sob completo desconhecimento da parte autora. O que ficou evidenciado nos autos, porém é que o envolvimento com a requerida era público e notório, e o próprio relato da inicial já evidencia que a autora sabia que a vida do marido era partilhada com pessoa diversa. Evidentemente, a autora poderia, sim, tolerar a situação e conservar o



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

casamento com o marido, mas, possuindo ciência de que este sustentava companheira em outro relacionamento marcado por estabilidade, e até notoriedade, não pode agora pretender transmutar o que era estável e notório em algo clandestino, e há de ver subsistentes os efeitos da dependência econômica formada em favor da requerida a partir do comportamento do falecido que ela, autora, culminou por tolerar" (fls. 347).

De início, assinalo que não há se conhecido o presente incidente em relação ao acórdão-paradigma REsp nº 931.155-RS, porquanto emanado da 3ª Turma do eg. STJ, que integra a 2ª Seção daquele Pretório e não possui competência para decidir sobre matéria previdenciária. De fato, o referido acórdão foi proferido em ação de reconhecimento de união estável, de natureza cível, sendo distinta da situação fático-jurídica tratada nos presentes autos.

Por oportuno, registro que a competência para o julgamento de recursos sobre matéria previdenciária, inclusive de servidor público civil ou militar, encontra-se afeta à 3ª Seção do eg. STJ, composto pelas 5ª e 6ª Turmas. Nesse sentido, entendo que a demonstração de jurisprudência predominante daquela Corte, sobre a matéria em debate, é possível pela juntada de acórdãos prolatados por cada uma das Turmas integrantes da 3ª Seção, do que se desincumbiu adequadamente a recorrente, ao indicar os julgados REsp nºs 813.175-RJ e 1.104.316-RS, que se prestam como paradigmas para o caso vertente.

No que diz respeito à pertinência temática das decisões em cotejo, verifico que a exigência restou satisfeita, porquanto abordam a mesma questão fático-jurídica do rateio de pensão previdenciária entre esposa e concubina, na hipótese de concubinato impuro.

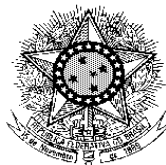
Nesse sentido, uma vez caracterizada a similitude fático-jurídica dos arestos em cotejo, passo à análise da divergência jurisprudencial apontada.

Como bem assinalou a recorrente, a jurisprudência atualmente dominante do eg. STJ pacificou-se no sentido da impossibilidade de rateio de pensão por morte entre esposa e concubina, quando verificada a situação de concubinato impuro adulterino, isto é, quando constatada a existência de relação afetiva simultânea ao casamento, inexistente separação fática ou jurídica.

No mesmo sentido, este Colegiado Nacional tem sedimentado o mesmo entendimento jurisprudencial, consoante se extrai do seguinte aresto:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. QUESTÃO DE ORDEM Nº 03. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONCUBINATO IMPURO. UNIÃO ESTÁVEL.

1. Em se tratando de divergência entre jurisprudência de Turmas Recursais ou Regionais de diferentes regiões, a admissibilidade do pedido de uniformização nacional depende da apresentação de cópia do acórdão invocado como



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

paradigma, não suprimindo esta exigência a aparente transcrição integral ou parcial do acórdão divergente. Inteligência da Questão de Ordem nº 03.

2. O concubinato impuro do tipo adulterino, isto é, a relação extra-conjugal paralela ao casamento, não caracteriza união estável para fins de recebimento de pensão por morte instituída por servidor público, não justificando a divisão de pensão por morte com a(o) cônjuge que enviuvou.

3. Pedido de uniformização parcialmente conhecido e, no mérito, provido. (PEDILEF 200640007098350, Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, TNU - Turma Nacional de Uniformização, 29/05/2009).

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PENSÃO POR MORTE. RELACIONAMENTO PARALELO A CASAMENTO SEM SEPARAÇÃO DE FATO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA TNU. PROVIMENTO.

1. Cabe Pedido de Uniformização quando demonstrado que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ao julgar procedente pedido de concessão de pensão por morte à parte autora, que manteve relacionamento com o falecido concomitantemente à constância do casamento deste, a Turma de origem contrariou o entendimento dominante do STJ, no sentido de que “as situações de concomitância, isto é, em que há simultânea relação matrimonial e de concubinato, por não se amoldarem ao modelo estabelecido pela legislação previdenciária, não são capazes de ensejar união estável, razão pela qual apenas a viúva tem direito à pensão por morte” (REsp 1.104.316, 6ª Turma, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJ 18.05.2009). No mesmo sentido: REsp 1.157.273, 3ª Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJ 07.06.2010; AgAI 1.249.035, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 22.03.2010).

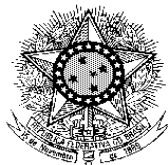
3. A controvérsia já foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 397.762, no sentido de que o concubinato – relação paralela a casamento sem separação de fato – não gera direito a pensão por morte (1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 11.09.2008).

4. Na esteira da jurisprudência do STF e do STJ, esta Turma Nacional de Uniformização tem orientado que, “sendo pressuposto da união estável a ausência de impedimentos para o casamento ou a separação de fato, não é possível o seu reconhecimento na vigência de matrimônio válido sem separação, mantendo-se o concubinato adulterino à margem da legislação previdenciária, pelo que a pensão por morte deve ser deferida apenas à esposa ou companheira, e não à concubina” (PEDILEF 2007.70.95.016060-7, Rel. p/Acórdão Juiz Federal João Carlos Costa Mayer Soares, DJ 22.06.2009). No mesmo sentido: PEDILEF 2006.83.00.520170-8, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJ 29.05.2009; PEDILEF 2006.40.00.709835-9, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 29.05.2009.

5. Incidente conhecido e provido, uniformizando-se o entendimento de que o relacionamento paralelo a casamento sem separação de fato ou união estável preexistente não gera direito à pensão por morte.

(PEDILEF 200651510523651, rel. Juiz Federal José Antônio Savaris, DJ de 30/08/2011)

Por conseguinte, o elemento a se considerar como “divisor de águas”, na hipótese, consiste na existência ou não de impedimento à dissolução do casamento pelo divórcio. Pois, não havendo tal impedimento, seja pela separação judicial ou de fato do casal, há que se entender possível a configuração de união estável própria, ou seja, com feição de entidade familiar.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Somente assim é possível compreender, sistematicamente, o instituto previdenciário da pensão por morte, no ponto em que admite o concurso do “cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos” com o companheiro ou companheira, nos termos do art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Apenas nessa hipótese autoriza a legislação de regência o rateio da pensão entre o “cônjuge” e o(a) companheiro(a). Do contrário, inexistindo separação judicial ou de fato, mas mera relação extraconjugal, adulterina, concubinária, esta não tem o condão de caracterizar verdadeira união estável, de companheirismo.

Nunca é demais lembrar que a orientação jurisprudencial em comento também encontra ressonância no excelso Supremo Tribunal Federal, que por uma de suas Turmas assim decidiu:

COMPANHEIRA E CONCUBINA - DISTINÇÃO. Sendo o Direito uma verdadeira ciência, impossível é confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel.

UNIÃO ESTÁVEL - PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança apenas as situações legítimas e nestas não está incluído o concubinato. PENSÃO - SERVIDOR PÚBLICO - MULHER - CONCUBINA - DIREITO. A titularidade da pensão decorrente do falecimento de servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento da família, a concubina.

(STF, RE 590779/ES, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/03/2009).

Em suma, entendo que deve prevalecer a tese emanada dos paradigmas indicados, no sentido da impossibilidade de atribuição de efeitos previdenciários a uniões afetivas simultâneas.

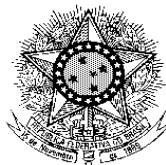
O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU."

Ante o exposto, **dou provimento** ao incidente de uniformização, para, adequando o acórdão impugnado à orientação predominante do eg. STJ e também deste Colegiado Nacional, julgar procedente o pedido de cancelamento da cota-parte da pensão por morte paga à suposta companheira do segurado.

É como voto.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a): FERNANDES	JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS
Requerente:	MARIA ALZIRA DAMBROS
Proc./Adv.:	ANGELA MARIA FILIPINI
Proc./Adv.:	LEANDRO DAMBRÓZ
Requerido(a):	CECÍLIA MARCON
Proc./Adv.:	LUIZ EUZEBIO MALISKA
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.:	2008.72.95.001366-8

CERTIDÃO

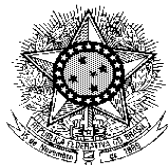
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES e JOÃO BATISTA LAZZARI, em substituição ao(à) Juiz(a) Federal ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA.

Brasília, 11 de outubro de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2008.72.95.001366-8

REQUERENTE:	MARIA ALZIRA DAMBROS
REQUERIDO:	CECÍLIA MARCON E OUTRO
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE ESPOSA E CONCUBINA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL PARALELA AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. INCIDENTE PROVIDO.

1. Não caracteriza união estável a relação afetiva extraconjugal, paralela ao casamento, pois nesse caso há impedimento à dissolução do casamento pelo divórcio. Hipótese distinta consiste na relação afetiva estabelecida pelo cônjuge separado de fato ou de direito, imbuída de *affectio maritalis*, i. e., com intuito de constituir entidade familiar.

2. O concurso entre esposa e companheira para o recebimento de pensão por morte só é possível na hipótese de “cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos”, nos termos do art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Do contrário, não sendo o cônjuge separado de fato ou de direito não há que se falar em relação de companheirismo, mas de concubinato, que não enseja o direito à pensão previdenciária.

4. Incidente de uniformização acolhido, com a determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, dar provimento ao Pedido de Uniformização, nos termos do relatório, voto e ementa constantes dos autos, que passam a fazer parte deste julgado.

Fortaleza, 10-11 de outubro de 2011.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora